



6.10.2023 Đơn khiếu nại gửi Tòa 1

Văn bản, đơn từ (Trường Đại học Luật Hà Nội)



messages.pdf\_cover\_qr\_code\_label

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**ĐƠN KHIẾU NẠI**

**Kính gửi: Chánh án Tòa án nhân dân quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội**

**I. Người khiếu nại:**

Tôi là: **NGUYỄN MẠNH HOA**

Sinh năm: 1986

CMND số: 001086014996 do Cục Cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội cấp ngày 25/04/2021.

Địa chỉ liên hệ: Tổ 21, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Số điện thoại: 0963372926.

**II. Người bị khiếu nại:**

Tên: **Thẩm phán Nguyễn Quốc Tuấn – Thẩm phán phụ trách giải quyết vụ án**

Địa chỉ trụ sở: Số 6 Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình, Cầu Giấy, Hà Nội

Số điện thoại:

**Khiếu nại về việc:** Chậm giải quyết yêu cầu thu thập, xác minh thông tin của nguyên đơn.

**III. Nội dung khiếu nại:**

**1. Tóm tắt nội dung khiếu nại:**

Theo thông báo về việc bổ sung tài liệu, chứng cứ số 02/2023/TB-TA của Tòa án nhân dân Quận Cầu Giấy ngày 10/04/2023 yêu cầu ông Nguyễn Xuân Mai – nguyên đơn trong vụ án “chia thừa kế” được Tòa án nhân dân quận Cầu Giấy thụ lý theo thông báo số 181/2023/TB-TA ngày 21/03/2023 giao nộp các tài liệu chứng cứ liên quan đến 100m<sup>2</sup> đã cấp cho ông Nguyễn Xuân An trong tổng diện tích 274m<sup>2</sup> đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của cụ Yên, cụ Tâm.

Ngày 03/07/2023, là người đại diện theo ủy quyền của ông Nguyễn Xuân Mai - tôi đã gửi Tòa án nhân dân quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội đơn đề nghị Tòa án thụ lý vụ án và đồng thời tiến hành việc xác minh, thu thập thông tin liên quan đến Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông An trong phần diện tích trên.

Trong khoảng thời gian một tháng kể từ ngày gửi đơn đề nghị trên, tôi không nhận được bất cứ văn bản trả lời nào từ phía Tòa án nhân dân quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Vì vậy, ngày 18/08/2023 Công ty Luật Trách nhiệm hữu hạn Aladin, thuộc Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội là đơn vị bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ông Nguyễn Xuân Mai đã gửi công văn số 75/2023/CV-ALADIN đề nghị Văn phòng Đăng ký Đất đai Hà Nội cung cấp thông tin, hồ sơ tài liệu liên quan đến diện tích 90m<sup>2</sup> mà ông Nguyễn Xuân An được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu nhưng có nguồn gốc trong diện tích 274m<sup>2</sup> thuộc thửa đất số 132; tờ bản đồ số 26; địa chỉ: Tổ 52 phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Ngày 05/09/2023, tôi nhận được công văn số 9763/VPĐKĐĐ-TTTLT của Văn phòng Đăng ký Đất đai Hà Nội phúc đáp về việc đề nghị cung cấp thông tin trên. Trong văn bản, Văn phòng Đăng ký Đất đai Hà Nội nêu ý kiến cho rằng vì để bảo mật dữ liệu,

thông tin địa chính của các cá nhân, tổ chức sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hà Nội nên Văn phòng Đăng ký Đất đai Hà Nội chỉ cung cấp các thông tin, hồ sơ khi có Quyết định/Công văn đề nghị của cơ quan có thẩm quyền.

Căn cứ vào công văn phúc đáp trên của Văn phòng Đăng ký Đất đai Hà Nội, ngày 18/09/2023 Công ty Luật Trách nhiệm hữu hạn Aladin Law Firm đã gửi công văn số 84/2023/CV-ALADIN đề nghị Tòa án nhân dân quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội tiến hành xác minh thông tin, làm việc với văn phòng đăng ký đất đai – Sở tài nguyên và môi trường Hà Nội để có tài liệu, cơ sở để giải quyết vụ án.

Tuy nhiên, đến nay Tòa án nhân dân quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội vẫn chưa có văn bản nào trả lời về việc đề nghị xác minh thông tin đất đai của chúng tôi.

## **2. Cơ sở của việc khiếu nại:**

Tôi cho rằng việc thẩm phán Nguyễn Quốc Tuấn- thẩm phán phụ trách vụ án chậm trễ giải quyết trong việc xác minh thông tin là hành vi trái với quy định pháp luật, xâm phạm nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của Nguyên đơn Nguyễn Xuân Mai. Bởi lẽ:

Khoản 3 Điều 48 Luật Tổ tụng dân sự năm 2015 quy định về quyền và nghĩa vụ của thẩm phán như sau: ***“Tiến hành thu thập, xác minh chứng cứ, tổ chức phiên tòa, phiên họp để giải quyết vụ việc dân sự theo quy định của Bộ luật này.”***

Căn cứ theo quy định tại Khoản Điều 6 Luật Tổ tụng dân sự 2015: ***“Tòa án có trách nhiệm hỗ trợ đương sự trong việc thu thập chứng cứ và chỉ tiến hành thu thập, xác minh chứng cứ trong những trường hợp do Bộ luật này quy định”***

Tuy nhiên, đến nay đã hơn 04 tháng kể từ ngày có đơn yêu cầu, tôi vẫn chưa nhận được văn bản trả lời nào từ Tòa án nhân dân quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Đơn yêu cầu xác minh thông tin của tôi chưa được giải quyết theo đúng quy định pháp luật.

## **3. Yêu cầu giải quyết khiếu nại:**

Từ những nội dung và căn cứ trên, tôi khẳng định hành vi chậm trễ trong việc xác minh thông tin của Thẩm phán Nguyễn Quốc Tuấn là trái pháp luật, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của Nguyên đơn - ông Nguyễn Xuân Mai.

Vì vậy, bằng đơn này, tôi khiếu nại lần đầu với hành vi chậm trễ xác minh thông tin theo yêu cầu của Nguyên đơn để giải quyết vụ án của Thẩm phán Nguyễn Quốc Tuấn, và **kính đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội:**

- 1. Làm rõ sai phạm, thiếu sót của thẩm phán phụ trách trong quá trình tố tụng*
- 2. Giải quyết đơn khiếu nại này của tôi theo đúng quy định pháp luật.*
- 3. Tiến hành giải quyết đơn yêu cầu xác minh thông tin theo quy định pháp luật*

***Tôi xin trân trọng cảm ơn!***

***Tài liệu gửi kèm:***

*- Văn bản ủy quyền*

*- Thông báo số 02/2023/TB-TA của Tòa  
án nhân dân Quận Cầu Giấy ngày  
10/04/2023 (Bản photo)*

*Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2023*

**Người khiếu nại**

- Công văn số 75/2023/CV-ALADIN (Bản photo)
- Công văn số 9763/VPĐKĐĐ-TTLT của Văn phòng Đăng ký Đất đai Hà Nội (Bản photo)
- Công văn số 84/2023/CV-ALADIN ngày 18/09/2023 (Bản photo)